

1503481-56.2021.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (...) (STJ - RHC 35.920/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014).

A nova redação do crime de porte de entorpecentes, prevista no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, apenas afastou a incidência de pena privativa de liberdade ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503481-56.2021.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503481-56.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3072553/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 19989370 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fabio Junio Magalhaes Silva

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

FÁBIO JÚNIOR MAGALHÃES SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06, pois, segundo a denúncia, no dia 17 de julho de 2021, aproximadamente às 03:55h, na Rodovia João Traficante, altura do km 8, condomínio "Portal dos Sonhos", nesta cidade e comarca de Franca/SP, trazia consigo, para consumo pessoal, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 8,84g de "Metil Benzoil Ecgonina", ou seja, cocaína - conforme laudo fls. 17/18 - substância esta capaz de causar dependência física ou psíquica.

Relatório dispensando, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (págs. 01/02), pelo auto de exibição e apreensão (pág. 03) e pelo laudo pericial (págs. 17/18), que evidencia a existência da substância entorpecente Metil Benzoil Ecgonina, de uso proscrito, encontrada em poder do acusado, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria também é certa.

O acusado, em fase policial, confirmou que é usuário de drogas e que a porção de cocaína encontrada era sua, bem como que se destinava ao seu próprio consumo. Em juízo, ratificou sua confissão. Expôs que a cocaína era dele, e que havia ganhado esta única porção na festa em que estava. Além, pontuou que é usuário de cocaína desde os dezessete anos.

O policial militar Danilo Luiz Dias Miguel, ouvido em juízo, relatou que dirigiram-se à chácara dos fatos para atender a uma ocorrência de perturbação do sossego, e que no local havia grande aglomeração de pessoas. Contou que, quando retornavam para a cidade, abordaram um táxi em que estava o acusado, e que, embora em revista pessoal nada tenha sido encontrado, localizaram uma porção de cocaína próxima ao carro, no lado pelo qual o réu havia saído. Por fim, confirmou que, indagado, Fábio confessou que a droga encontrada era dele.

Por oportuno, é de se consignar que são dignos de crédito os depoimentos dos policiais militares, agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivavam incriminar injustamente o réu. Nesse sentido, AgRg no AREsp 1054663/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017 e HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016 e STF - HC nº 73.518-5/SP.

Diante das provas colhidas, resta comprovado que houve a consumação da infração penal capitulada no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, e que o réu é o autor, porque, além de ter sido surpreendido pelos agentes ao lado da porção de cocaína - logo após ter desembarcado do veículo abordado -, confessou a prática do ilícito, em fase policial e em juízo, tendo inclusive esclarecido que havia pego a droga na festa em que estava, bem como que esta destinava-se para seu consumo. E, como se sabe, a confissão vale como elemento de convicção, desde que corroborada por outras provas, e sua força probante é diretamente proporcional à verossimilhança das alegações. Nesse sentido, TJSP - Ap. Crim 218.429-3/3 - Rel. Des. Nelson Fonseca - 6ª C. - J. 17.4.97 - Um; e TJ-MG - APR: 10362040361200001 MG, Relator: Adilson Lamounier, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/02/2013.

Vale consignar que se trata de ilícito de mera conduta e de perigo abstrato, bastando a conduta do agente, sendo irrelevante a quantidade de droga a ser apreendida, bem como desnecessária a efetiva lesão, pois o tipo penal visa a proteger a saúde pública e a sociedade de modo geral. Nesse aspecto STJ - AgRg no RESp 1581573/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 09/11/2016; STJ - AgRg no RESp 1576825/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016; e STJ - AgRg no AREsp 620.033/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 23/04/2015.

Colaciono também:

(...) O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (...) (STJ - RHC 35.920/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014).

A nova redação do crime de porte de entorpecentes, prevista no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, apenas afastou a incidência de pena privativa de liberdade ao acusado, despenalizando a conduta, mas mantendo hígida a figura típica. Assim STJ - HC 292.292/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014; STJ - REsp 1544041/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 04/12/2015; e STJ - HC 299.988/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 17/09/2015. Portanto, ressalto que não há que se falar em atipicidade de conduta.

Por fim, em relação à constitucionalidade do artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no Recurso Extraordinário 635659, sendo a norma válida e eficaz, de modo que a conduta de portar drogas para uso próprio continua sendo típica, e, de regra, ilícita.

E não é caso de absolvição do réu em razão de dependência química, uma vez que tal condição, na maioria das vezes, é inerente aos acusados pelo delito aqui apurado, não se podendo falar ainda em inexigibilidade de conduta diversa, já que o tratamento é a alternativa e a conduta exigível. Neste sentido:

Apelação - Porte de droga para consumo - Condenação mantida - Confissão judicial - Consistentes depoimentos dos policiais militares - Comprovada a sua condição de dependente químico - Pena bem imposta - Réu reincidente - Recurso de apelação não provido. (APL 0004240-822011.8.26.0572 - TJSP. 4ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator Des. César Augusto Andrade de Castro. Julgado em 29 de julho de 2015).

Desse modo, não restam dúvidas de que o acusado praticou o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, conduta tipificada no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06 e, de rigor, pois, na ausência de excludentes, o reconhecimento de sua responsabilidade penal.

Passo à dosimetria da pena.

Ainda que as circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, bem como do artigo 59 do Código Penal, não sejam favoráveis ao réu (págs. 92/95), verifico que a reprimenda que melhor se ajusta ao caso é a pena de advertência sobre os efeitos das drogas, medida necessária e suficiente, na espécie, para a reprovação, nos termos dos artigos 27 e 28 da Lei de Tóxicos.

Ao fim, tendo em mente que o réu respondeu a esse processo em liberdade, por ainda por não vislumbrar estarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da prisão preventiva, e em face da pena aplicada, permito eventual apelo em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim

de condenar FÁBIO JÚNIOR MAGALHÃES SILVA qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, facultado o apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Nos termos do artigo 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06, autorizo a destruição da droga apreendida.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA